

1500035-71.2022.8.26.0079
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/10/2022
... o roubo para não ser preso por tráfico.

No entanto, as provas produzidas nos autos demonstram o contrário.
As vítimas descreveram os fatos com riqueza de detalhes, além de reconhecerem o acusado na fase inquisitiva.

Ademais, o policial civil informou que souberam do roubo e se dirigiram ao local dos fatos, onde, com a ajuda dos seguranças, localizaram a TV roubada em um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
1ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500035-71.2022.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500035-71.2022.8.26.0079
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2003906/2022 - DEL.INV.GER. BOTUCATU, 743/21/221 - DEL.INV.GER. BOTUCATU, 744/21/221 - DEL.INV.GER. BOTUCATU, 2003906 - DEL.INV.GER. BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RENÃ DE MORAES FAUSTINO
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

RENÃ DE MORAES FAUSTINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 22h28min., em uma residência localizada na Rua Raimundo Luiz Aloz, 45, Centro, nesta cidade e comarca, com outros dois indivíduos ainda não identificados, agindo em unidade de desígnios e mútua colaboração, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, um televisor da marca "Samsung" (avaliada em R\$ 1.500,00 - fl. 82), dois telefones

celulares da marca "Motorola", vinte e cinco brincos, três pulseiras, dois anéis, dois relógios sendo um da marca "Champion" e o outro da marca "Guess", objetos avaliados em R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), cf. fl. 21/23, além da quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes a Itamara Martins e Amantina de Paula Martins.

Conforme o apurado, o denunciado, juntamente com outros dois indivíduos ainda não identificados, agindo em unidade de designios e mútua colaboração, decidiram pela prática do delito, e se dirigiram ao local dos fatos.

No local, aproveitando tratar-se de um condomínio residencial em que os imóveis não são protegidos por muros, o denunciado e seus comparsas escolheram ingressar no imóvel supramencionado.

No interior da residência estavam as vítimas Itamara, seus dois filhos menores e sua genitora Amantina. O denunciado e os outros dois indivíduos, então, os surpreenderam e abordaram.

O denunciado e os outros indivíduos, com o intuito de dificultarem o reconhecimento, trajavam balaclavas que tampavam seus rostos, permitindo apenas a visualização de seus olhos.

Um dos indivíduos ficou a todo tempo com uma das mãos sobre a blusa, fazendo menção de estar em posse de uma arma de fogo, sendo que em determinado momento abordou a vítima Itamara e disse: "fiquem quietos, a gente não quer machucar ninguém, a gente só quer o dinheiro".

A vítima, muito assustada e temendo pela vida de seus familiares, disse que não havia valores no imóvel, apenas cartões. Aquele roubador, então, disse: "sabemos que tem dinheiro, onde está?".

A vítima Amantina disse para ficarem calmos, vez que ela tinha trezentos reais em sua carteira. De pronto um dos roubadores, perguntou onde estaria tal valor, sendo informado de que estava no interior da carteira, no quarto. Itamara foi obrigada a acompanhar um dos roubadores até o quarto, sendo que naquele local ele se apossou do dinheiro.

Enquanto isso, um outro roubador andava pelos cômodos do imóvel em busca de valores, abrindo gavetas e armários, porém nada foi achado.

O roubador se dirigiu ao quarto da vítima e de lá subtraiu uma caixa que continha as joias descritas, as quais foram colocadas em uma mochila. Logo em seguida, ele subtraiu os relógios descritos. A vítima foi conduzida para a sala e pode ver que um outro roubador carregava o televisor. Logo em seguida, os roubadores subtraíram os aparelhos celulares.

Os assaltantes, então, colocaram as vítimas no interior de um dos quartos, alertando-as de que apenas deveriam sair de lá após quinze minutos. Logo após eles se evadiram do local.

As vítimas aguardaram o período indicado e passaram a pedir socorro aos vizinhos, sendo acionada a Polícia Militar.

Após os fatos foi requisitado o exame pericial para o local dos fatos. Segundo o laudo de folhas 07, foram coletadas, no sítio dos eventos, impressões digitais.

Iniciando as investigações, efetuou-se uma busca nos locais próximos ao sítio do evento, percebendo-se a movimentação de estranhos. Foi localizada parte dos objetos roubados (e ainda um boné de propriedade dos criminosos), tendo os suspeitos fugido

ante a aproximação das viaturas. Tais fatos foram registrados no Boletim de Ocorrência 774/21 (fl. 75).

Foi possível identificar, no televisor subtraído e depois apreendido, impressões digitais para confronto, conforme o Laudo de fl. 14.

Tanto as impressões digitais colhidas no local de crime como as impressões digitais colhidas no televisor foram encaminhadas para legitimação junto ao IIRGD, e segundo o Laudo Papiloscópico de folhas 31, foi possível identificar as digitais do denunciado RENÃ impregnadas no televisor (impressões numeradas 219608, 219609, 219621 e 219623 e que estavam no lacre 106781).

O crime foi parcialmente elucidado conforme Relatório de Investigações de folhas 87, que indicou que o denunciado foi identificado a partir de impressões digitais colhidas nos objetos do roubo recuperados, e a partir do Reconhecimento Pessoal feito pelas vítimas (fls. 46 e 47).

RENÃ DE MOARES FAUSTINO, às folhas 28 foi cientificado de que sua impressão digital foi localizada nos objetos roubados e recuperados. Confessou a prática do crime, omitindo o nome dos comparsas, alegando temer por sua vida. Frisou que após o roubo, esconderam o material roubado em um matagal próximo, repassando um dos aparelhos celulares à pessoa que conhece pelo apelido de "GORDÃO" o qual adquiriu o objeto por R\$ 300,00 sem saber da sua origem ilícita (denúncia - fls. 107/109).

A denúncia foi recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 110/113). O réu foi citado (fls. 149), e apresentou defesa preliminar (fls. 198/200).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, uma testemunha comum, e o réu foi interrogado (fls. 247/249).

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 250). A defesa, por sua vez, em memoriais escritos, pleiteou a improcedência da ação por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (fls. 253/259).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de roubo majorado.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas. Nesse sentido temos: o boletim de ocorrência (fls. 04/05); os laudos periciais (fls. 07/12, 14/20, 174/180, 181/187 e 188/193); os autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 21/23 e 79/81); os autos de reconhecimento de pessoa (fls. 46/47); o auto de avaliação (fls. 82); o relatório (fls. 98/101); as declarações das vítimas, o depoimento da testemunha e a versão do acusado.

Em seu interrogatório em juízo, o réu negou o envolvimento na prática do crime. Informou que os policiais, no dia em que ele foi pego com drogas, fizeram um acordo, que se ele confessasse ele seria solto, por isso assinou o depoimento.

Justificou a identificação de suas digitais na TV em que foi apreendida relatando que um usuário de drogas passou em frente de sua casa e ofereceu a TV para ele por R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pegando na TV para avaliar o produto, e não comprou por não saber a procedência (essência do interrogatório de fls. 250).

A vítima Amantina de Paula Martins relatou que em um domingo, por volta das nove horas da noite, três indivíduos chegaram em sua casa e já foram pedindo celular, dinheiro, e um deles estava com um revólver. Pegaram sua filha e a levaram para o quarto para pegar as coisas, queriam dinheiro. Um deles ficou com ela e seu neto na sala, e o outro andando pela casa com a sua filha. Não ficaram presas e nem amarradas. Eles levaram dinheiro, três celulares, um tablet, uma televisão e uma caixa de joias. Reconheceu um deles pelo físico, era um homem baixo, de cor um pouco mais clara que os outros e entroncado (essência do depoimento de fls. 250).

A vítima Itamara Martins relatou que em um domingo à noite, três homens armados entraram em sua casa. Estavam na casa sua mãe, seu filho de seis anos e sua filha de seis meses. Um deles ficou com a sua mãe e seu filho na sala, um outro com ela andando pela casa, pedindo dinheiro e telefone, e o terceiro andando pela casa procurando dinheiro e objetos. Relatou não ter visto a arma em nenhum momento, mas um deles ficava com a mão debaixo da blusa como se estivesse armado. Já o outro homem que ficou com sua mãe e seu filho, estava com uma arma, inclusive apontou a arma para eles, mas não sabe identificar se era uma arma de verdade. Os indivíduos não ameaçaram e não machucaram ninguém. A ação criminoso durou em torno de meia hora. Conseguiu recuperar tudo que foi roubado, menos o dinheiro. Em sede policial, foi chamada duas vezes para fazer reconhecimento, na primeira vez teve certeza que não era a pessoa que entrou em sua casa, já pela segunda vez reconheceu o indivíduo pelo tipo físico ser muito parecido e ter a mesma voz. Não teve sua liberdade restrita (essência do depoimento de fls. 250).

A testemunha Vergílio S. do Prado, policial civil, relatou que souberam do roubo no Condomínio Vale do Sol, e no local as vítimas lhes mostraram por onde os roubadores entraram. Pediram a ajuda do pessoal que faz a segurança do condomínio para ver se localizavam alguns dos objetos roubados. Eles encontraram uma TV que havia sido deixada em um bambuzal. Solicitada perícia no local para coleta de digitais, quando saiu o resultado da perícia, constataram as digitais do Renã de Moraes. Com tais informações, passaram a fazer diligências, verificando que o cidadão poderia morar nas proximidades. Solicitaram um mandado de busca na residência do suspeito, dirigiram-se ao local com o reforço da GCM. Quando localizaram o réu, indagado, ele negou a participação. Em busca pela residência encontraram bitucas de maconha, porções de maconha e um dechavador. Conduziram Renã até a delegacia e apresentaram para ele as provas técnicas da perícia. Com isso ele confessou que realmente participou do roubo, porém, não iria falar quem eram os comparsas, pois, temia por sua vida. Conduziram-no até a DISE, e o delegado da DISE elaborou um termo circunstanciado pois verificou que a droga era para seu próprio consumo. Quando retornaram para a DIG a senhora Itamara reconheceu 100% como sendo ele uma das pessoas que adentraram sua residência (essência do depoimento de fls. 250).

Como se vê, inobstante a confissão do réu na fase inquisitiva, em juízo ele trouxe outra versão, alegando que fizera acordo com os policiais confessando o roubo para não ser preso por tráfico.

No entanto, as provas produzidas nos autos demonstram o contrário. As vítimas descreveram os fatos com riqueza de detalhes, além de reconhecerem o acusado na fase inquisitiva.

Ademais, o policial civil informou que souberam do roubo e se dirigiram ao local dos fatos, onde, com a ajuda dos seguranças, localizaram a TV roubada em um bambuzal nas imediações, solicitando perícia, a qual encontrou a impressão digital do réu na referida TV. Localizaram a residência do acusado, que, levado à delegacia

foi cientificado da localização de sua impressão digital no objeto roubado, acabando por confessar o crime.

A prova coligida nos autos é robusta e segura.

Neste sentido:

“PROVA - Palavra da vítima de roubo - Valor:19(c) - No crime de roubo, a palavra da vítima é decisiva para a condenação do agente.” (Apelação nº 1.209.387/7, Julgado em 07/08/2.000, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso, RJTACRIM 49/77)

“Roubo simples (art. 157, 'caput', do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras incriminatórias de vítima, com dúplice reconhecimento, e de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Roubo plenamente configurado. Tentativa inocorrente. Impossibilidade de desclassificação para furto. Circunstâncias caracterizadoras de roubo demonstradas. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento irretocável. Reincidência caracterizada. Regime fechado único possível. Apelo improvido.” (TJ/SP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Crim. N. 3005985-76.2013.8.26.0022, Des. Rel. Luis Soares de Mello, julgado em 03/02/2015, grifei).

“Apelação Criminal Roubo simples - Conjunto probatório suficiente à condenação Palavras da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais ouvidos - Pena corretamente fixada Fixação de regime prisional mais brando Admissibilidade - Apelo parcialmente provido.” (TJ/SP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Crim. N. 0019061-03.2014.8.26.0050, Des. Rel. Borges Pereira, julgado em 27/01/2015).

Lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, com constante ausência de testemunhas presenciais, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

Pondere-se que o Judiciário vem sendo cobrado pela grande onda de violência que assola o país, apontado como culpado pela impunidade que motiva essas investidas criminosas. E em casos como o presente, deve o Poder Judiciário ficar atento e agir com rigor, mesmo como uma retribuição justa visando à prevenção de fatos futuros e a própria ressocialização do acusado.

É de se considerar que o momento atual, a criminalidade às vias do intolerável, exige do Juiz de Direito Criminal, que é um homem do seu tempo, obviamente ciente da falibilidade inerente ao ser humano, a busca, dentro do razoável, do possível, com o uso dos meios disponíveis, observada a livre convicção motivada, do alcance das verdadeiras finalidades da norma. Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Anoto que a causa de aumento de pena do concurso de agentes restou totalmente comprovada pela prova oral colhida.

Desta forma, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicado na denúncia, o réu em concurso com outros dois indivíduos, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado é primário (fls. 146/147). Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor menor.

Tendo em vista que a pena-base já foi fixada no valor mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa (Súmula 231 do STJ).

Acrescento 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, perfazendo-se 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Tendo o delito sido praticado mediante grave ameaça, o réu não faz jus a quaisquer benefícios que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada. Pelos mesmos motivos, e considerado o montante da pena aplicada, iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR RENÃ DE MORAES FAUSTINO, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal (art. 49, "caput" e parágrafos, do CP), por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Deixo de fixar reparação civil às ofendidas, nos moldes do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, ante a ausência de pedido nesse sentido (vide Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado – 8ª. Edição rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008 - p. 691 – nota 56-A).

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não há nada nos autos atestando o bom comportamento carcerário do acusado, algo imprescindível para análise da progressão de regime. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade, pois ainda estão presentes os requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Transitada em julgado, lancem o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, nos termos do Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

P.I.C.

Botucatu, 18 de outubro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA